

PAQUETE JURÍDICO-COMUNICACIONAL v3.1

Marco Normativo, Términos Legales, Divulgación de Riesgos, Privacidad, KYC/AML y Consentimientos Web

Documento Maestro para GitHub Pages, Aplicación Web y Canales Digitales | 31 de agosto de 2026

“Y a tu prójimo como a ti mismo” | Tokenización con Propósito

Control Documental y Alcance

Campo	Especificación Institucional v3.1
Título del Documento	Paquete Jurídico-Comunicacional Integral v3.1.0
Entidad Coordinadora Tecnológica	NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC (Ecuador, RUC 1091799299001)
Entidad Emisora / SPV Corporativa	NESGESFinance Ecosystem S.A.S. LLC (New Mexico, EE.UU., File #3168825, EIN 0008086872)
Asesoría Jurídica Institucional	ABG. Byrón Fabián Bedón R. (MAT. 10-2008-44)
Oficial de Cumplimiento	Guadalupe Aguirre De Ascencio
Activo de Utilidad Vinculado	NGF•BTC•AM (Rune #208,645, ID 923867:120, Suministro Fijo: 5.930.000.000, Divisibilidad 0)
Ámbito de Aplicación	Sitios web oficiales (nesgesfinance.org, NESGESFinance.github.io), aplicación web (NESGESFinance.app), repositorios, APIs y formularios digitales.

Módulo 1: Términos y Condiciones Generales de Uso

Los presentes Términos y Condiciones Generales de Uso (en adelante, los “Términos”) regulan el acceso, navegación y utilización de las plataformas digitales, sitios web, interfaces gráficas, repositorios y servicios asociados operados por NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC y sus entidades vinculadas (en adelante, el “Ecosistema”).

1.1. Naturaleza de la Plataforma e Infraestructura

El Ecosistema proporciona una infraestructura tecnológica y protocolos de coordinación diseñados para la estructuración, registro y trazabilidad de iniciativas vinculadas a activos de la economía real (RWA) sobre la capa base de Bitcoin (L1) mediante Runes y Ordinals.

El acceso a la plataforma o la visualización de datos técnicos no constituye, bajo ninguna circunstancia:

- Una oferta pública de venta, suscripción, intermediación o captación de fondos o valores mobiliarios.
- Asesoría legal, financiera, contable, tributaria o de inversión personalizada.
- Una promesa, compromiso o garantía de rentabilidad, rendimiento periódico, dividendos o preservación del valor económico.

1.2. Elegibilidad del Usuario y Jurisdicciones Prohibidas

El uso de los servicios está estrictamente restringido a personas naturales mayores de edad con plena capacidad civil y jurídica, y a personas jurídicas legalmente constituidas.

Queda expresamente prohibido el acceso, registro o interacción desde jurisdicciones sancionadas por la OFAC, GAFI/FATF, listas restrictivas internacionales o países donde la tenencia o interacción con criptoactivos esté expresamente vedada por ley local.

1.3. Régimen del Activo de Utilidad NGF•BTC•AM

El usuario reconoce y acepta de manera irrevocable que el token NGF•BTC•AM:

- Es un activo fungible de utilidad técnica inscrito en Bitcoin Runes (ID 923867:120, Bloque 923867).
- Carece de derechos económicos, dividendos, intereses, derechos de crédito o participación en el capital social de las entidades operadoras.
- No otorga derechos de copropiedad o garantía real sobre activos físicos o proyectos individuales.
- No existe obligación de recompra, soporte de precio, convertibilidad garantizada ni listado forzoso en plataformas de intercambio de terceros.

1.4. Propiedad Intelectual y Licenciamiento

Todo el software, código fuente, interfaces, marcas, logotipos, documentación técnica, whitepapers y metodologías son propiedad exclusiva de su Autor Intelectual y de las entidades del Ecosistema. Se concede al usuario una licencia limitada, no exclusiva, intransferible y revocable para interactuar con las interfaces autorizadas conforme a estos Términos.

Módulo 2: Aviso Legal y Delimitación de Responsabilidad

Este Aviso Legal establece las condiciones imperativas que rigen la difusión pública de información del Ecosistema NESGESFinance.

Principio	Declaración Legal y Delimitación
No Oferta Pública	Ningún contenido digital publicado en la web o aplicación constituye una oferta pública de inversión sujeta a folleto registrado ante reguladores de valores, salvo estructuración expresa mediante SPV independiente bajo Reg D 506(c) o Reg S.
Separación de Entidades	NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC (Ecuador) opera exclusivamente como coordinador tecnológico. La tenencia patrimonial o emisión de instrumentos por proyecto corresponde a SPVs constituidas específicamente (como NESGESFinance Ecosystem S.A.S. LLC o vehículos independientes).
Inmutabilidad Bitcoin	Las transacciones registradas en la red Bitcoin L1 son finales, irreversibles e inalterables. El Ecosistema no tiene facultad técnica para revertir transferencias erróneas o recuperar claves privadas.
Capa Fiduciaria (Trust)	Cualquier referencia a estructuras fiduciarias o patrimonios autónomos constituye un marco conceptual sujeto a formalización legal previa. No se afirma la existencia activa de fideicomisos mercantiles sin el instrumento público respectivo.

Módulo 3: Declaración Exhaustiva de Divulgación de Riesgos

La interacción con protocolos descentralizados, tecnología Bitcoin y proyectos de activos reales conlleva riesgos sustanciales que el usuario asume íntegramente:

- Riesgo de Protocolo y Red Bitcoin: Congestión de la red, variabilidad impredecible de las tarifas de minería (mempool fees), reorganizaciones de bloques o modificaciones en el estándar Runes/Ordinals.

- **Riesgo de Custodia y Autogestión:** Pérdida irreversible de activos por compromiso, extravío o divulgación de frases semilla (seed phrases), claves privadas o transacciones mal firmadas (PSBT).
- **Riesgo Regulatorio y Jurisdiccional:** Cambios legislativos en Ecuador, Estados Unidos o a nivel internacional que puedan restringir, gravar o prohibir la interacción con activos digitales o tokens de utilidad.
- **Riesgo de Mercado y Ausencia de Liquidez:** NGF•BTC•AM no posee liquidez garantizada ni cotización fija. El valor de mercado puede fluctuar a cero sin derecho a compensación o reclamo.
- **Riesgo Operativo y de Dependencias de Terceros:** Fallos técnicos en proveedores de infraestructura, indexadores on-chain, billeteras de terceros (ej. UniSat, Xverse) o servicios de telecomunicaciones.

Módulo 4: Política de Privacidad y Protección de Datos Personales

En cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador, normativas internacionales y estándares de privacidad por diseño:

4.1. Datos Recopilados y Finalidad

El Ecosistema recopila datos estrictamente necesarios para finalidades legítimas:

- **Datos Técnicos:** Direcciones de billetera públicas (Bitcoin/Taproot), registros de transacciones públicas on-chain, datos de conexión anonimizados.
- **Datos de Verificación KYC:** Para usuarios que participen en procesos regulados: nombres legales, documento de identidad, comprobante de domicilio, estado de acreditación y registros de debida diligencia.

Finalidad: Cumplimiento de obligaciones legales, prevención de fraude, verificación de elegibilidad y soporte técnico.

4.2. Principio de No Divulgación y Seguridad

No se comercializan ni ceden datos personales a terceros. Los datos de identidad se procesan mediante canales cifrados y permanecen disociados de los registros de claves privadas. El Ecosistema aplica el principio de mínimo privilegio y resguardo bajo estándares criptográficos robustos.

Módulo 5: Política de Prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento (KYC/AML/CFT)

Bajo la supervisión del Oficial de Cumplimiento y la asesoría jurídica institucional, el Ecosistema implementa un marco riguroso de debida diligencia:

Fase / Control	Requisito Operativo y Estándar de Cumplimiento
Nivel 0: Exploración Pública	Acceso irrestricto a documentación pública, whitepapers y visor técnico on-chain. Sin recolección de datos sensibles.
Nivel 1: Registro Básico	Creación de cuenta para acceso a interfaces interactivas y soporte. Verificación de correo institucional/personal y aceptación de términos.
Nivel 2: Debida Diligencia (KYC)	Identificación plena: Documento oficial de identidad, prueba de residencia (<3 meses), selfie con prueba de vida y validación biométrica.
Nivel 3: AML / Sanciones	Cruce automático y manual contra listas OFAC, ONU, Unión Europea, PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y listas de sancionados locales.
Nivel 4: Acreditación RWA	Para postulantes de proyectos o participantes en SPVs bajo Reg D 506(c) / Reg S: verificación documental de inversionista acreditado o capacidad patrimonial.

Módulo 6: Textos de Consentimiento y Cláusulas para Formularios Digitales

Los siguientes textos deben implementarse obligatoriamente en los formularios interactivos de GitHub Pages y NESGESFinance.app:

6.1. Casilla de Aceptación General (Registro / Acceso Web)

“He leído, comprendido y acepto los Términos de Uso, el Aviso Legal y la Política de Privacidad de NESGESFinance. Reconozco expresamente que NGF•BTC•AM es un activo fungible de utilidad técnica sin derechos económicos ni garantía de rendimiento.”

6.2. Declaración de Consentimiento KYC / AML

“Autorizo expresamente a NESGESFinance Ecosystem S.A.S. BIC y su Oficial de Cumplimiento a verificar la autenticidad de mis datos personales y realizar consultas en listas restrictivas y de prevención de lavado de activos conforme a la ley. Declaro bajo juramento que los fondos y activos utilizados provienen de actividades lícitas.”

6.3. Aviso de Confirmación de Transacciones On-Chain (Wallet / PSBT)

“Comprendo que las operaciones en Bitcoin L1 son finales e irreversibles. Asumo la responsabilidad total por la custodia de mis claves privadas y la exactitud de las direcciones de destino.”

6.4. Formulario de Postulación de Proyectos RWA (Fase F0)

“El envío de este formulario no constituye aprobación, compromiso de emisión ni financiamiento por parte de NESGESFinance. La postulación está sujeta a Due Diligence (F1) y estructuración independiente (F2).”